

## הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת מיכל שיר סגמן

פ/25/549

### הצעת חוק הגנת הפרטיות (תיקון – מחיקה ממאגרי מידע), התשפ"ג–2022

תיקון סעיף 2 1. בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א–1981<sup>1</sup> (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 2, אחרי פסקה (11) יבוא:

"(12) החזקת מידע אודות אדם במאגר מידע בניגוד להוראות סעיף 11ב."

תיקון סעיף 11 2. בסעיף 11 לחוק העיקרי, אחרי פסקה (3) יבוא:

"(4) משך התקופה בה יוחזק המידע במאגר והמועד בו תשלח בקשה לאישור מחודש להחזיק את המידע במאגר;

(5) יידוע בדבר הזכות לבקש את מחיקת המידע ממאגר המידע; בצירוף המען שאליו יש לפנות לצורך כך."

הוספת סעיפים 11א ו-11ב 3. אחרי סעיף 11 לחוק העיקרי יבוא:

"11א. חלפה התקופה המאושרת להחזקת המידע מחודש להחזיק את המידע לנשוא המידע בקשה לאישור מחודש להחזיק את המידע במאגר; תוכן הבקשה יהיה בהתאם לאמור בסעיף 11."

חובת מחיקת 11ב. (א) על בעל מאגר מידע חובה למחוק בתוך 30 ימים מידע לגבי נושא מידע אם התקיים אחד מהתנאים הבאים –

(1) נושא המידע או אפוטרופוסו דרשו, בכתב, שהמידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע;

<sup>1</sup> ס"ח התשמ"א, עמ' 128.

(2) חלפו חמש שנים מיום שליחת הודעה  
בהתאם להוראות סעיף 11 ולא התקבל  
אישור מחודש להחזיק את המידע בהתאם  
להוראות סעיף 11א.

(ב) שר המשפטים ייקבע בתקנות חריגים  
לסעיף קטן (א)(2) ואת אופן הגשת הבקשה לפי  
סעיף קטן (א)(1)."

## דברי הסבר

השימוש במאגרי מידע רחבי היקף נעשה נפוץ ביותר בישראל ובעולם עם ההתקדמות המואצת  
בהתפתחות הטכנולוגיה בעשורים האחרונים. לצד זאת, התרחבה לאחרונה גם תופעה מדאיגה של  
מתקפות סייבר ופריצות למאגרים שכוללות פרסום של מידע מתוכם. לעיתים אדם שפרטיו נחשפו כלל לא  
מודע לפרסום, כי אין ביכולתו לעקוב היכן מידע אודותיו מצוי ואין לו אפשרות לבקש שמידע אודותיו  
יימחק. גם אם נעשתה בקשה מנושא המידע למחיקת המידע אין חובה חוקית רחבה על בעל מאגר מידע  
להיענות לבקשה.

הצעת חוק זו נועדה לעגן בחקיקה את זכותו של אדם להגן על מידע אודותיו ואת זכותו לדרוש מחיקת  
מידע אודותיו ממאגר. הצעה זו תסייע לקדם ולבסס את השמירה על זכותו של אדם לפרטיות שהיא זכות  
יסודית וחשובה במשטר דמוקרטי.

גם אם אדם הסכים למסור מידע ראוי שתהיה לו הזכות לחזור בו ממסירת המידע ולדרוש את מחיקת  
פרטיו. כמו כן, אנו מאמינים שככל שאדם לא מחדש את אישורו להחזיק במידע אודותיו, ראוי שלאחר  
תקופה של חמש שנים המידע יימחק.

לפיכך, מוצע לתקן את החוק ולהוסיף שני הסדרים שיבטיחו הגנה יותר רחבה ומשמעותית על הזכות  
לפרטיות. ראשית, מוצע להוסיף לחובות מבקש המידע גם חובה לציין מתי יבוקש אישור מחודש להחזיק  
במידע תוך ציון של הזכות לבקש למחוק את המידע. שנית, מוצע לעגן את זכותו של אדם לדרוש למחיקת  
מידע אודותיו בין אם בפנייתו לבעל המאגר או באופן אוטומטי אם חלפו חמש שנים מקבלת הודעה לפי  
סעיף 11 ולא נתקבל אישור מחודש להחזיק במידע.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת מיכל שיר סגמן וקבוצת  
חברי הכנסת (פ/3165/24).

הצעת החוק זהה לפ/3165/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

-----  
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים  
והונחה על שולחן הכנסת ביום  
כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)

